

RECURSO CÍVEL Nº 5080520-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: LENILTON PEDROSA GUILHERME (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. STJ. ERESP 1619117/BA. RECURSO DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condenação da recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Transitado em julgado, encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5080520-47.2024.4.02.5101

510015303790 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5080520-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: LENILTON PEDROSA GUILHERME (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por **Lenilton Pedrosa Guilherme** em face da **União (Fazenda Nacional)** segundo o procedimento da Lei n. 10.259/01, objetivando a exclusão dos valores pagos a título de HRA (hora repouso alimentação) da base de cálculo do imposto de renda e a condenação da ré quanto à restituição dos valores indevidamente cobrados de janeiro de 2021 até a sentença transitada em julgado, com a atualização das parcelas a vencer até 12 meses da propositura da ação.

Para tanto, narrou que sua função é exercida em turnos ininterruptos, de forma que não pode usufruir do intervalo de descanso e alimentação, tal qual previsto no art. 71 da CLT.

A sentença proferida no evento 19 julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

"[...]"

*Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para declarar a não incidência de imposto de renda sobre HRA - Hora Repouso Alimentação a partir da vigência da Lei nº 13.467/17 e determinar a devolução de valores indevidamente recolhidos a esse título anteriores a 10/2024, observada a prescrição quinquenal, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, ambos segundo a variação da Taxa Selic.*

Sirva esta decisão como ofício para ciência da fonte pagadora para que não proceda ao desconto de Imposto de Renda nos valores recebidos pela parte autora a título de Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA).

Na liquidação, o valor a ser repetido à parte autora deverá ser apurado mediante a recomposição da base de cálculo do imposto de renda informada nas declarações de ajuste anual, com a dedução dos valores já restituídos administrativamente por força do processamento das declarações.

Sem custas (LJE, art. 54), sem honorários (LJE, art. 55) e sem reexame obrigatório (LJEF, art. 13).

[...]"

Inconformada, a União interpôs recurso nominado no evento 23. Alegou que a matéria relativa à HRA é objeto do Tema 306 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência (TNU), sob o processo de n. 0520381-15.2020.4.05.8400, o qual foi julgado, mas que, ainda, não transitou em julgado.

Aduz que a tese firmada em representativo da controvérsia somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado do referido processo.

Quanto à incidência de IRPF sobre a HRA, diz que nem todo direito suprimido do trabalhador transmuta-se em indenização insuscetível de incidência do imposto de renda, afirmando que situação semelhante ocorre em relação aos adicionais de periculosidade e insalubridade, em que o trabalhador recebe mais, também em razão das condições diferenciadas de trabalho.

No caso da HRA, alega que sua natureza remuneratória fica ainda mais evidente quando se tem em mente que o requerido trabalha na área de exploração de petróleo e que o pagamento de valores a título de Adicional Hora de Repouso e Alimentação - AHRA decorre da necessidade de sua presença permanente em atividade laboral.

Assim, conclui que os valores recebidos pelo autor sob a denominação de Adicional Hora de Repouso e Alimentação - AHRA - correspondem a pagamentos por serviços efetivamente prestados, eis que os pagamentos efetuados ao autor não ocorreram em prejuízo das folgas.

Diz que a Hora Repouso Alimentação configura situação análoga à hora extra, vez que ambas têm a função de preservar certo período de descanso do trabalhador, tornando a supressão deste período mais onerosa para o empregador e, ao mesmo tempo, retribuindo o trabalhador de forma mais elevada pelo seu trabalho extraordinário.

Afirma que a simples atribuição de nomenclatura "*natureza indenizatória*" à verba paga em decorrência da relação de emprego não é suficiente para afastar a incidência de imposto de renda. Ou seja, a despeito do que preconiza o art. 71, § 4º da CLT, deve-se admitir a incidência de imposto de renda a vista do acréscimo patrimonial.

Pontua que a interpretação dada pelo contribuinte no sentido de que a nova redação do art. 71, § 4º da CLT seria um tipo de reação legislativa com o desiderato de conferir isenção tributária à HRA, retirando-a da base de cálculo do imposto de renda e de demais tributos, a qual não alcança respaldo constitucional.

Por fim, aduz que a lei nº 13.467/2017 foi promulgada para regular questões trabalhistas e não tributárias, motivo pelo qual não poderia ser utilizada para suprimir parte do aspecto quantitativo do imposto de renda, ante a notória falta de pertinência temática exigida pela CF/88.

Contrarrazões apresentadas no evento 25.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

O cerne da questão está em determinar se a natureza do pagamento feito à parte autora é de caráter indenizatório ou remuneratório.

As verbas de natureza remuneratória, são caracterizadas pelo acréscimo patrimonial do indivíduo que as recebe, e por essa razão são contempladas pelo imposto de renda, na forma do artigo 43, *in verbis*:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Por outro lado, as verbas de natureza indenizatória objetivam reparar um dano causado ao indivíduo, não caracterizando enriquecimento deste, por se tratar de valor compensatório da supressão de algum direito.

Em suma, o autor trabalha em plataforma de extração de petróleo, o qual não usufrui do intervalo para descanso e alimentação após 6 h. (seis horas) de trabalho, tal qual previsto no caput do art. 71 da Consolidação das Leis Trabalhistas, e por essa razão recebe a chamada Hora-

Repouso-Alimentação - HRA, que corresponde a uma indenização para compensar a não fruição do intervalo intrajornada, como previsto no §4º do art. 71 da CLT.

A CLT prevê no artigo 71 que, quando o período para repouso e alimentação não for concedido, a empresa tem de remunerar o funcionário pelo tempo correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal de trabalho.

A problemática reside em saber qual a natureza dos pagamentos: se esta é indenizatória ou remuneratória. No primeiro caso, não há tributação, já que não se trata de salário. No segundo caso, deverá haver tributação.

Pois bem, quanto ao tema, o STJ já havia firmado entendimento de que as parcelas relativas ao intervalo intrajornada e interjornada não usufruídos têm sua natureza salarial e que incidem sobre elas a tributação, nas situações ocorridas antes da entrada em vigor da reforma trabalhista (Lei 13.467/2017).

Assim, em princípio, não possuindo natureza indenizatória, mas salarial, é possível a incidência da contribuição previdenciária e do imposto de renda.

Quanto ao tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de Hora Repouso Alimentação - HRA, prevista nos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

2. O acórdão embargado consignou que tal verba "[...] reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória, pois seu escopo é recompor direito legítimo do empregado suprimido em virtude das vicissitudes da atividade laboral, assumindo perfil de genuína compensação, de verdadeira contrapartida a que o empregador está obrigado, por lei, a disponibilizar ao obreiro, em virtude da não fruição do direito ao intervalo para refeição e repouso que lhe é garantido, imprescindível ao restabelecimento do seu vigor físico e mental".

3. Partindo da premissa de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza indenizatória, concluiu que sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária patronal (art. 22, I, da Lei 8.212/1991).

4. O julgado apontado como paradigma, por sua vez, assentou: "a 'Hora Repouso Alimentação - HRA' [...] é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador", configurando, assim, "retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991".

5. É patente a similitude fática entre os acórdãos confrontados, bem como a divergência entre as soluções jurídicas adotadas em cada caso.

PRECEDENTES DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMA DO STJ 6. A Primeira Turma reconheceu que a HRA reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória em mais um precedente: REsp 1.328.326/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p./ acórdão Min.

Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.5.2017.

7. Na Segunda Turma, prevalece a compreensão de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza remuneratória, devendo incidir sobre ela a contribuição previdenciária patronal. Precedentes: AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgInt no AREsp 1.122.223/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.8.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016; REsp 1.144.750/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011; EDcl no REsp 1.157.849/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.5.2011.

NATUREZA JURÍDICA DA HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO 8. A Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972.

9. O pagamento por essa "disponibilidade do empregado" é feito nos termos dos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

10. A Hora Repouso Alimentação - HRA é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador. Ou seja, o trabalhador recebe salário normal pelas oito horas regulares e HRA pela 9ª (nona) hora, em que ficou à disposição da empresa.

11. Inexiste simplesmente supressão da hora de descanso, hipótese em que o empregado ficaria 8 horas contínuas à disposição da empresa e receberia por 9 horas (haveria "indenização" pela hora de descanso suprimida).

12. O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária.

13. Ao contrário do afirmado no acórdão embargado, a HRA possui nítida natureza remuneratória, submetendo-se à tributação pela contribuição previdenciária patronal, nos termos dos arts. 22, I, e 28 da Lei 8.212/1991.

14. Tratando da incidência da contribuição previdenciária sobre a HRA, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.039.689/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.9.2017), afirmou: "Desse modo, não diverge o Tribunal a quo do entendimento da Corte no sentido da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre verbas remuneratórias, conforme ficou deliberado no julgamento do RE nº 565.160/SC (Tema 20 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet). Verifico que, nessa decisão, a Corte se debruçou sobre o alcance da expressão 'folha de salários', contida no art. 195, I, 'a', da Constituição Federal, que é base de cálculo da exação em tela".

15. Em obiter dictum, impende ressaltar que a redação do art. 71, § 4º, da CLT foi alterada pela Lei 13.467/2017: "A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho".

16. A compreensão esposada abrange apenas os pagamentos e recolhimentos realizados antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017, uma vez que a nova redação do art. 71, § 4º, da CLT não foi objeto de discussão no presente caso.

CONCLUSÃO 17. Embargos de Divergência providos, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a Hora Repouso Alimentação - HRA, até a entrada em vigor da Lei 13.467/2017.

(EREsp 1619117/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 08/05/2020)

Todavia, como ressaltado no julgado acima, a Lei nº 13.467/2017, no artigo 71, § 4º, trouxe alterações na CLT e dispôs expressamente que o pagamento de intervalo intrajornada suprimido tem natureza indenizatória.

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.

§ 2º - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.

§ 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência).

§ 5º O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele estabelecido no § 1º poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

Assim, observa-se que não incide o imposto de renda a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.467/17.

Como foi bem salientado pelo Juízo a Quo, em sessão realizada em dezembro de 2022, a Turma Nacional de Uniformização, ao julgar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0520381-15.2020.4.05.8400/RN (Tema 306), fixou a seguinte tese:

"Com o advento da Lei nº 13.467, de 13/07/2017, que deu nova redação ao § 4º do art. 71 da CLT e estabeleceu expressamente a natureza indenizatória do pagamento operado pela supressão do intervalo intrajornada, habitualmente conhecido como Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA), em conformidade com a proteção constitucional à saúde do trabalhador (arts. 7º, XXII, 194, caput, 197 e 200, II, bem como art. 5º, § 2º c.c. arts. 4º e 5º da Convenção 155 da OIT, incorporada ao direito interno pelo Decreto n. 1.254/94, hoje consolidada no Decreto n. 10.088/2019 e o art. 7º, do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, incorporado ao direito interno pelo Decreto n. 591/92), não incide imposto de renda sobre a verba paga a tal título."

No mais, quanto à alegação da União (Fazenda Nacional) de que a tese firmada em representativo da controvérsia somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado do processo n. 0520381-15.2020.4.05.8400, assevero que há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido oposto, a qual colaciono abaixo:

*RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE PARIDADE COM OS AGENTES EM ATIVIDADE. TEMÁTICA FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE PARADIGMA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAR AS PARTES ACERCA DA APLICAÇÃO DA TESE EM IRDR. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I - A **jurisprudência desta Corte Superior considera que não é necessário aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação. Precedente: AgInt nos EDcl no RMS 47.944/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.8.2018.** II - Ademais, não há falar em ofensa do art. 10 do CPC, eis que o STJ considera que não se faz necessária a manifestação das partes quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou quando o provimento lhe for favorável, notadamente em razão dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual. Precedente: REsp 1.755.266/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018. III - Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1879554 SC 2020/0144509-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020). (grifo nosso).*

Pelo exposto, não incide o imposto de renda a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/17, sendo certo que qualquer momento anterior a ela está submetido a incidência de IRPF.

Logo, VOTO no sentido de **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso da União, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condenação da recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Transitado em julgado, encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto.